

0010472-14.2002.8.26.0609

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gustavo de Azevedo Marchi

Comarca: Taboão da Serra

Foro: Foro de Taboão da Serra

Vara: 1ª Vara Criminal da Comarca de Taboão da Serra

Data de Disponibilização: 11/03/2022

... aos delitos de quadrilha ou bando e tráfico de drogas, restando desclassificado o delito de tráfico para posse de drogas para uso próprio em relação à corré Daniela Cristina Silva, nos termos do v. Acórdão de fls. 892/897.

Diante da irregularidade supracitada, o apelante ajuizou revisão criminal, a qual tramitou sob o nº 0019277-12.2017.8.26.0000, a qual foi julgada ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Taboão da Serra

Foro de Taboão da Serra

Vara Criminal

Rua Mario Latorre, 96, Taboão da Serra - SP - cep 06767-230

0010472-14.2002.8.26.0609 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0010472-14.2002.8.26.0609

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Tipo Completo da Parte Ativa Principal << Informação indisponível >>:

Nome da Parte Ativa Principal << Informação indisponível >>

Tipo Completo da Parte Passiva Principal << Informação indisponível >>:

Nome da Parte Passiva Principal << Informação indisponível >>

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gustavo de Azevedo Marchi

Vistos.

Trata-se de ação penal promovida pelo Ministério Público em face do réu ANDRÉ LUIZ DA SILVA SANTOS, menor de 21 anos à época dos fatos, e outro três indivíduos, sendo-lhe imputada a prática dos crimes descritos no artigo 288 do Código Penal e no artigo 12, caput, da Lei nº 6.386/76, ambos combinados com os artigos 69, caput, e 29, caput, do Código Penal.

Após o processamento do feito, o réu foi condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, em relação ao crime do artigo 288 do Código Penal e 03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 50 dias-multa, em valor unitário mínimo, no que tange ao crime do artigo 12, caput, da Lei nº 6.386/76.

Inconformado, o condenado interpôs recurso de apelação.

Nada obstante, tendo em vista que a defesa do réu não foi intimada para apresentar suas razões recursais, certificou-se, equivocadamente, o trânsito em julgado em relação ao apelante.

O feito prosseguiu em relação aos demais corréus, que recorreram e foram absolvidos em relação aos delitos de quadrilha ou bando e tráfico de drogas, restando desclassificado o delito de tráfico para posse de drogas para uso próprio em relação à corré Daniela Cristina Silva, nos termos do v. Acórdão de fls. 892/897. Diante da irregularidade supracitada, o apelante ajuizou revisão criminal, a qual tramitou sob o nº 0019277-12.2017.8.26.0000, a qual foi julgada parcialmente procedente para reconhecer a prescrição em relação ao crime do artigo 288 do

Código Penal e anular os atos praticados a partir da certidão de fls. 844, em relação ao réu, oportunizando a apresentação das razões recursais, conforme v. Acórdão de fls. 963/967.

Apresentadas as razões recursais às fls. 1003/1006, foi requerida, em síntese, a absolvição do apelante em relação ao crime de tráfico de drogas.

Contrarrazões Ministerial pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa (fls. 1009/1010).

É o sucinto relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

Na presente fase processual, a prescrição da pretensão punitiva estatal regula-se pela pena in concreto, verificando-se a prescrição em 08 (oito) anos, nos termos do artigo 109, inc. IV, c.c. artigo 110, ambos do Código Penal, ante o trânsito em julgado para a acusação e vedação da reformatio in pejus.

É importante observar que o réu era menor de 21 anos de idade à época dos fatos. Deste modo, o prazo prescricional reduz pela metade, nos termos do artigo 115 do Código Penal, verificando-se em 04 (quatro) anos.

Assim, considerando que entre a publicação da sentença condenatória e a presente data transcorreu lapso temporal superior ao mencionado como prescricional, sem que tenha havido qualquer causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional, operou-se, portanto, a prescrição retroativa pela pena em concreto.

Ante o exposto, conheço o recurso de Apelação interposto, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, e RECONHEÇO a prescrição da pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia e JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu qualificado nos autos, ANDRÉ LUIZ DA SILVA SANTOS, com fundamento no artigo 107, IV, primeira figura, c.c o artigo 109, inciso IV e 110, todos do Código Penal.

Expeça-se, eventualmente, certidão de honorários em nome do patrono caso tenha sido nomeado nos termos do convênio firmado entre OAB e Defensoria Pública.

Transitada em julgado, após as anotações e comunicações de praxe, arquivem-se os autos.

Custas ex legis.

P.I.C.

Taboão da Serra, 25 de fevereiro de 2022.